



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/455/2017
מס' תיק: 6/630/2018
מס' תיק: 6/238/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי**

התובעת: תיק מס': 6/455/2017

**עמל 11 ניהול מבנים בע"מ
באמצעות ב"כ: עו"ד אלעד מן
רח' מנחם בגין 7 (בית גיבור ספורט קומה 13), רמת גן
טל': 03-6114485 פקס: 03-6114486**

נגד

הנתבעת:

**נציגות הבית המשותף ברחוב עמל 11 ראש העין
באמצעות ב"כ: עו"ד ליאור חברון
דרך בן צבי 84, תל אביב - יפו
טל': 03-6829183 פקס: 03-6829271**

התובעות: תיק מס': 6/630/2018

**1. עיכס נכסים בע"מ
2. ש.מ. אדמוני נכסים בע"מ
באמצעות ב"כ: עו"ד מן אלעד
מנחם בגין 7 (בית גיבור ספורט - קומה 13), רמת גן
טל': 03-6114485 פקס: 03-6114486**

נגד

הנתבעת:

**נציגות הבית המשותף ברחוב עמל 11 ראש העין
באמצעות ב"כ: עו"ד אליה שכטר
שד' אבא אבן 10, הרצליה
טל': 09-9726000 פקס: 09-9726001**

שולחת הודעה לציוד שלישי: תיק מס': 6/238/2019

**נציגות הבית המשותף ברחוב עמל 11 ראש העין
באמצעות ב"כ: עו"ד איליה שכטר
שד' אבא אבן 10, הרצליה
טל': 09-9726000 פקס: 09-9726001**



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/455/2017
מס' תיק: 6/630/2018
מס' תיק: 6/238/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

התובעת: תיק מס': 6/455/2017

עמל 11 ניהול מבנים בע"מ
באמצעות ב"כ: עו"ד אלעד מן
רח' מנחם בגין 7 (בית גיבור ספורט קומה 13), רמת גן
טל': 03-6114485 פקס: 03-6114486

נגד

צד שלישי:

עמל 11 ניהול מבנים בע"מ
באמצעות ב"כ: עו"ד אלעד מן
רח' מנחם בגין 7 (בית גיבור ספורט קומה 13), רמת גן
טל': 03-6114485 פקס: 03-6114486

פסק דין משלים

הוצאות משפט

1. ביום 10.9.2020, בפתח ישיבה שנקבעה לשמיעת הראיות וטרם שמיעתן, ניתן בהסכמת הצדדים פסק דין, המורה דחיית התביעות וההודעה לצד שלישי.
2. התובעת בתביעה שמספרה 6/455/2017, עמל 11 ניהול מבנים בע"מ (להלן - "עמל"), שימשה במועדים הרלוונטיים לכתב התביעה חברת ניהול (מתחזק), אשר סיפקה שירותי ניהול והחזקה של הרכוש המשותף בבית המשותף ברחוב עמל 11 בראש העין, המשמש לתעשייה ולמשרדים (להלן - "הבית המשותף"). בעל השליטה בעמל הוא שלמה מורד. בכתב התביעה עתרה עמל לחיוב נציגות הבית המשותף (להלן - "נציגות הבית המשותף") בתשלום סך של 124,670 ש"ח, בגין חובות של בעלי נכסים בבית המשותף אשר לא שולמו עבור הוצאות החזקת הרכוש המשותף, נכון למועד סיום ההתקשרות עם חברת עמל ביום 31.12.2016.
3. התובעות בתביעה שמספרה 6/630/2018, עיבם נכסים בע"מ ושמ. אדמוני נכסים בע"מ (להלן - "עיבם" ו-"אדמוני", בהתאמה), היו במועדים הרלוונטיים לכתב התביעה בעלים של נכסים בבית המשותף, ובעל השליטה בהן היה שלמה מורד. בכתב



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/455/2017
מס' תיק: 6/630/2018
מס' תיק: 6/238/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

התביעה עתרו עיבם ואדמוני הן למתן צו עשה המורה לנציגות הבית המשותף לקבוע מפתח חלוקה אחר לגביית חלקם של בעלי הנכסים בבית המשותף בהוצאות החזקת הרכוש המשותף, הן לחיוב נציגות הבית המשותף בהשבת כספים בסך של 400,000 ש"ח, משנגבו מעיבם ואדמוני ביתר ושללא כדין עבור הוצאות החזקת הרכוש המשותף בבית המשותף. בד בבד עם הגשת כתב הגנה לתביעה זו, הגישה נציגות הבית המשותף הודעה לצד שלישי נגד עמל, לחיובה היא בסכום התביעה. זאת, משהיתה אמונה, מתוקף תפקידה (מתחזק), על ניהולו הפיננסי של הבית המשותף ועל גביית הוצאות ההחזקה מכלל בעלי הנכסים בבית המשותף.

4. נציגות הבית המשותף מיוצגת בשתי התביעות על ידי עורכי הדין שונים כמפורט בכותרת פסק הדין.
5. ביום 14.3.2018 התקיימה ישיבת קדם משפט לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין, טלי להב, בגדרה הורתה גילוי מסמכים ספציפיים.
6. ביום 3.3.2019 עברו התובענות לטיפול. בהחלטה ממועד זה הורתי לעמל ליתן הודעתה מדוע לא תימחק התביעה מחמת חוסר מעש.
7. בהחלטה מיום 19.3.2019 נתתי תוקף של החלטה להסדר דיוני לבירור התובענות, ובכללו איחוד הדיון בהן.
8. ביום 27.6.2019 התקיימה לפניי ישיבת קדם משפט. לאחר שעיינתי עיין היטב בכתבי טענות הצדדים ושמעתי באריכות טענותיהם, הצעתי לעמל, לעיבם ולאדמוני למחוק התביעות נגד נציגות הבית המשותף, בשים לב להוראות הדין במחלוקות המשפטיות שניטשו בין הצדדים. בתוך כך, נתתי בידן ארכה בת 21 ליתן הודעתן בכתב כאמור.
9. משהתובעות עמדו על בירור התביעות, נדרשתי לבקשת נציגות הבית המשותף לחיוב עמל בהפקדת ערובה להבטחת תשלום הוצאות המשפט. בהחלטה מנומקת מיום 2.9.2019 נעתרתי לבקשה והורתי חיוב עמל בהפקדת ערובה בסך של 30,000 ש"ח.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/455/2017
מס' תיק: 6/630/2018
מס' תיק: 6/238/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

10. עם הפקדת הערובה הורתי מועדים להגשת תצהירי עדות ראשית וישיבה לשמיעת הראיות ליום 23.2.2020.
11. בהחלטה מיום 22.10.2019 נתתי תוקף של החלטה להסדר דיוני שבא בין הצדדים, בגדרו ניתנה לצדדים שהות נוספת להשלמת הליכים מקדמיים ונדחו המועדים להגשת תצהירי עדותם הראשית ולשמיעת הראיות. ישיבה לשמיעת הראיות נקבעה ליום 24.5.2020.
12. בהחלטה מיום 11.5.2019 נעתרתי לבקשה מוסכמת מטעם הצדדים להארכת המועדים כאמור בהחלטה מיום 22.10.2019, בשל התפרצות נגיף הקורונה (COVID-19) בישראל ושינויים בסדרי הדין שבאו בשל כך. ישיבה לשמיעת הראיות נקבעה ליום 10.9.2020.
13. בין לבין, השלימו הצדדים הגשת תצהירי עדותם הראשית.
14. ביום 10.9.2020, בפתח הישיבה שנקבעה לשמיעת הראיות וטרם שמיעתן, ולאחר שהבאתי בפני עמל, עיבם ואדמוני סיכויי התביעות לאחר שעיינתי בתצהירי עדותם הראשית של הצדדים, ניתן כאמור בהסכמת הצדדים פסק דין המורה דחיית התביעות וההודעה לצד שלישי. לבקשת הצדדים, הורתי מועדים להשלמת טענותיהם בכתב לעניין הוצאות המשפט.
15. הצדדים הגישו סיכום טענותיהם לעניין הוצאות המשפט. אביא להלן עיקרן.
16. נציגות הבית המשותף, בתביעה שהגישה נגדה עמל, עתרה לחיוב עמל בתשלום הוצאות משפט בסך של 58,500 ש"ח. כנטען, הוצאות אלה כוללות שכר טרחת עורך דין בסך של 17,550 ש"ח, ששולמו בפועל על ידי נציגות הבית המשותף לבא כוחה. בשל התארכות ההליך ומשנדרשה נציגות הבית המשותף להגשת תצהירי עדות ראשית והכנה לישיבה שנקבעה לשמיעת הראיות, לרבות לימוד חומר חשבונאי רב, הוסכם כי כל שכר טרחה שייפסק לזכות נציגות הבית המשותף בגדרה של תביעה זו ישולם לבא כוחה, לרבות בגובה הערובה שחויבה בה עמל להבטחת הוצאות הנציגות בסך של 30,000 ש"ח. בנוסף, כנטען, כוללות הוצאות המשפט הוצאות שנדרש להן חבר



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/455/2017
מס' תיק: 6/630/2018
מס' תיק: 6/238/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

נציגות הבית המשותף, אשר השקיע למצער 50 שעות עבודה בבירור תביעה זו, המוערכות על ידו בסך של 20,000 ש"ח. נציגות הבית המשותף צירפה לסיכומיה הסכם שכר הטרחה לייצוגה בתביעה זה על ידי בא כוחה.

17. נציגות הבית המשותף בתביעה שהגישו נגדה עיבם ואדמוני עתרה לחיוב עיבם ואדמוני בתשלום הוצאות משפט בסך של 70,200 ש"ח, המשקף כנטען הוצאות ריאליות שנדרשה להן נציגות הבית המשותף, ובהיותן סבירות, הכרחיות ומידתיות לניהול ההליך. זאת, בשים לב לסעדים שהתבקשו בכתב התביעה ולמורכבותם, לרבות לצורך גיבוש טיעון עובדתי, ראייתי ומשפטי נפרד. בתוך כך, עמדה נציגות הבית המשותף על המאמצים והמשאבים הרבים שהשקיעה בהתגוננות בתביעה זו, לנוכח השלכות תוצאותיה על המשך ניהול הבית המשותף ועל גביית דמי הניהול מכלל בעלי הנכסים בבית. עוד כנטען, עיבם ואדמוני הגישו התביעה בחוסר תום לב, במסגרת ניסיונותיו הפסולים של מורד, בעל השליטה בהן ובעמל, להתעמר ולהטריד נציגות הבית המשותף ובעלי הנכסים בבית המשותף על רקע ההחלטה לסיים ההתקשרות עם עמל למתן שירותי החזקה וניהול הבית המשותף. לכתב סיכומים זה לא צירפה נציגות הבית המשותף הסכם שכר הטרחה לייצוגה על ידי באי כוחה.

18. עמל, עיבם ואדמוני עתרו בבקשה שלא להורות חיובן בהוצאות משפט, לנוכח הנסיבות שבהן הסתיים בירור התובענות. כנטען, פיצול ייצוג נציגות הבית המשותף, חרף החפיפה הרבה בין התביעות בשאלות של עובדה ומשפט, אינו צריך להיזקף לחובת התובעות. כך גם אין ליתן משקל לטענות נציגות הבית המשותף לגופם של דברים, לרבות היות התביעות משוללות יסוד תוך שהוגשו בחוסר תום לב, בשים לב כי התביעות נדחו מבלי שהתבררו לגופן. אשר לגובה הוצאות המשפט, טענו התובעות כי המדובר בסכומי שכר טרחה מופרזים ומופרכים, אשר ספק אם היו נפסקים לזכות נציגות הבית המשותף אף לאחר ניהול ההליך במלואו. הוצאות חבר נציגות הבית המשותף לא נתמכו בראיה כלשהי, וממילא אין לראות בהוצאות המשפט המבוקשות בגדר הוצאות סבירות, הכרחיות ומידתיות לניהול ההליך. לחלופין, עתרו התובעות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/455/2017
מס' תיק: 6/630/2018
מס' תיק: 6/238/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לחיובן בהוצאות משפט על הצד הנמוך בהתחשב בעמדתן הסופית ובכך שלא נשמעו הראיות ולא באה כל הכרעה במחלוקות העובדתיות והמשפטיות שניטשו בין הצדדים.

19. כלל הוא בדין הישראלי כי בעל דין שהפסיד בהליך המשפטי יחויב בהוצאותיו של בעל הדין שזכה בו 'שלא יצא שכרו בהפסדו', וכי רק בנסיבות מיוחדות רשאי בית המשפט להימנע מלפסוק לו הוצאות. זאת, כדי למנוע חיסרון כיס של הצד הזוכה, להרתיע תובעים מנקיטת הליכי סרק ולעודד נתבעים להימנע מהתגוננות סרק מפני תביעה ראויה (רע"א 7650/20 Magic Software Enterprises Ltd נ' פאיירפלאי בע"מ, פסקאות 9, 13-14 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (28.12.2020)). כפי שמורנו הוראת תקנה 151(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018, "חיוב בעל דין בתשלום הוצאות נועד לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, כמשאבים שנדרשו לניהולו, ובהתנהלות בעלי הדין." (תחולתה בנסיבות דנן מכוח הוראת תקנה 180(ג)(1) לתקנות סדר הדין האזרחי).

אשר לשיעור ההוצאות, אימץ מתקין התקנות החדשות ההלכה שנפסקה בעניין זה במרוצת השנים, לפיה בעל דין יחויב בהוצאותיו הריאליות של הצד שכנגד, כפי שהוכחו על ידו, בכפוף להיותן סבירות, מידתיות והכרחיות לניהול ההליך. בתוך כך, יתחשב בית המשפט "בשווי הסעד שנפסק וביחס שבינו לבין הסכום שנתבע, בדרך שבה ניהלו בעלי הדין את הדיון, במורכבות ההליך, בהשקעת המשאבים בהכנתו ובניהולו ובסכום ההוצאות שהתבקש." (תקנה 153(ג) לתקנות סדר הדין האזרחי; ראו גם: ע"א 2617/00 מחצבות כנרת נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה נצרת עילית, פ"ד ס(1) 600, 612-615 (2005); ע"א 9535/04 סיעת 'ביאליק 10' נ' סיעת 'יש עתיד לביאליק', פ"ד ס(1) 391, 395 (2005); ע"א 9648/16 אוריהייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין, פסקה 67 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (28.2.2018)).

כלשון הוראת תקנה 151(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, "החלטת בית המשפט בעניין פסיקת ההוצאות ושיעורן תבטא את האיזון הראוי שבין הבטחת זכות הגישה לערכאות, הגנה על זכות הקניין של הפרט ושמירה על שוויון בין בעלי הדין."



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/455/2017
מס' תיק: 6/630/2018
מס' תיק: 6/238/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

20. בנסיבות המקרה דנן, נתתי דעתי, מחד גיסא, לכך שהתביעות שהגישו עמל, עיבם ואדמוני נדחו במלואן. בגדרן, עתרו התובעות לחיוב נציגות הבית המשותף בתשלום סכומי כסף נכבדים, כנטען, הן בשל חובות שלא שולמו על ידי בעלי נכסים בבית המשותף בגין הוצאות החזקה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף (בבחינת יתרת חובה שנמצאה בה עמל במועד סיום ההתקשרות עמה כמתחזק הבית המשותף), הן בשל חיוב עיבם ואדמוני ביתר עבור הוצאות החזקת הרכוש המשותף בבית המשותף. חרף הבהירי סיכויי התביעות לנוכח המחלוקות המשפטיות, עמדו התובעות בישיבת קדם משפט על בירורן. לפיכך, נדרשו הצדדים להגשת תצהירי עדות ראשית ולהכנה לישיבה שנקבעה לשמיעת הראיות, אשר בצדן בין היתר לימוד ובחינה של מסמכים חשבונאיים רבים. מאידך גיסא, נתתי הדעת לכך כי קודם שמיעת הראיות ולאחר שעמדתי בפתח ישיבה זו על סיכויי התביעות בהינתן התשתית הראייתית שהונחה על ידן והמחלוקות המשפטיות, הסכימו התובעות לדחיית התביעות. בתוך כך, חסכו מזמנה של נציגות הבית המשותף וכן זמן שיפוטי יקר בבירור התביעות לגופן. עוד נתתי הדעת לכך כי חרף טענת נציגות הבית המשותף להוצאות גבוהות בגין שכר טרחת עורך דין, בסך כולל של כ-90,000 ש"ח, צירפה נציגות הבית המשותף אך הסכם שכר הטרחה בתביעה שמספרה 6/455/2017.

21. באזני מכלול השיקולים דלעיל בהתאם לאמות המידה שנקבעו לעניין פסיקת הוצאות משפט, הנני להורות כדלקמן:

א. בתביעה שמספרה 6/455/2017 תשלם עמל לנציגות הבית המשותף הוצאות משפט הכוללות שכר טרחת עורך דין בסך של 15,000 ש"ח. התשלום יבוצע מתוך כספי הערובה שהופקדו בקופת לשכת המפקחת על רישום מקרקעין.

ב. בתביעה שמספרה 6/630/2018 תשלמנה עיבם ואדמוני לנציגות הבית המשותף הוצאות משפט בסך של 15,000 ש"ח. התשלום יבוצע בתוך 21 יום ממועד מתן פסק הדין. ככל שלא ישולם במועד, יישא החיוב הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

ג. אני עושה צו להוצאות בהודעה לצד שלישי (תובענה שמספרה 6/238/2019).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/455/2017
מס' תיק: 6/630/2018
מס' תיק: 6/238/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המזכירות תמציא פסק הדין המשלים לבאי כוח הצדדים, בדואר רשום עם אישור מסירה.
ניתן היום, א' שבט תשפ"א, 14 ינואר 2021, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
המפקחת על רישום מקרקעין
פתח תקווה